De incesHs quibìtsdam casibusvllimosìtp- plicio in Siatu Ecclesiastico puniendis.

Sixtus Papa V, moto proprio, etc. · Latin

LXXX.

De incesHs quibìtsdam casibusvllimosìtp- plicio in Siatu Ecclesiastico puniendis.

Sixtus Papa V, moto proprio, etc.

fonsì'iiuii«:ii'

Volenles, quantum in nobis est, compri- mere effraenatas et llagiliosas hominum libidines, ex quibus, praeter graveniDivi- nae Maieslalis olTensam, multa et magna in dics scandala, cum ingenti animi no- stri dolore, exoiiri videmns; ac subditos potissimum nostros, quorum salulis prac- cipuam et pecaliarcm gerimus sollicilu- dinem, pcccandi licenlia remota, ad pu- diciline et castimoniae sliKlia silabribus

, e. 1587 sixTTS V pp. 831 An.C, 1587

a

edictìs incitare; ac ntlcndenles gravia qua?- dam incestila i riinina, liim naturali lege damnari, siculi li'siiiius Rubon, quia vio- lavi! lorum paliis sui, primogcnituram et illius benodiiMionem pordidisse, tumet ab ipso Domino in lege prohiberi inter alias incestas cum adinibus vel consan- giiineis coniunctiones, ne quis uxóris pa- tris sui neve nurus suae ncque uxoris fra- tris sui turpitudinem discooperiret, neque sororem uxoris sua' in pellicatumaccipcrel ea adhuc vivente; puenas quoque gravis- simas in eadem lege infliclas fuisse, cum dicit, eos, qui cum noverca sua vel cum nuru sua dormierint, vel supra uxorem lìliam duxerint nialrem eius, omnes morte mori debere. Insuper Apostolum acriler jeprehendisse Corinthios ob huiusmodi causam illis verbis : Omnino auditilr in- ter vos fornicatio, qiuilis nec inter gcn- Ics, ut tixorem patris sui aliquis ìiabeal. Legibus etiam saeculi inter affines, veluli inter socerum et nurum, socrura et ge- «erum^ vitricum et privignam, novercam et privignuni, levirum et uxorem fratris, atque alias liuiusmodi incestas coniun- ctiones, variis poenis vetitas fuisse, sed et incestum cura bis personis fornicane coni- mittentes, graviori animadversione coer- ceri 1. Praeterea visum esse eam mulie- rem non recte facere, quaeinpatriscnn- cubinatu luit, deinde in filli vel nepoli- esse coepit, vel centra, quod nelaria sii talis coniunctio, et ideo huiusmodi faci- nus prohibendum sit. Itidemquesub poe- na stupri interdiclum esse ne liberi con- cubinas parenlum suorum uxores ducc- rent : ac Jemum secundum sacros cano- nes alìinilalis, non modo si ex legitimo matrimonio, veruni etiam si ex lornicario et illicilo coilu proveniat, rationem ba- bendam esse -, eodeni Apostolo dicente : An nescitis quoniam qui adhaeret mere- trici, unum corpus efficilur? Erunt enim, inquit, duo in carne una : adeo ut inter personas huiusmodi affinitate coniunctas, usque ad certos gi'adus matrimonia con- stare non possinl, et propterea nequa- quam tolerabile videri ut homines cum quibusvis personis, sine uUo earum de- lectu el distinctione, nulla etiam ratione liabita reverentiae , erga eas praecipue personas , quibuscum huiusmodi arcto affinitatis vinculo coniuncti sunt, nedum divino, sed et naturali quodam iure de- bita, morebelluarum, impune ac temere misceantur. Et ne eorum impunitatis exemplo, alii deinceps in abominandam hanc libidinem prolabantur, sed polius, ut qui, Dei benignitate eos ad poeniten- tiani expcctante, non corrigimtur, condi- gna punitionc coerceantur.

liam sive Juas germanas co*^

§ 1 . Molu simili et ex certa scientia e te. aucloritate apostolica, perpetuo statuimus et ordinamus ut in posterum in alma Urbe nostra vel in quacumque alia civi- tate, oppido vel loco, nostrae et Roma- nae Ecclesiae ditioni in temporalibus sub- iectis, quicumque ausu nefario, scien- ter matrem et filiam sive duas sorores germanas carnaliter cognoverit, etiamsi eue earumve altera publicae meretrices fuerint, sive clam sive palam, aut figura matrimonii tale crimen admiserit, sive e- tiam cum altera earum legitimo matrimo- nio coniunctus extiterit, poena ultimi sup- plici plectatur.

Mulier pec- cans cum eo Cam qoo scit matrem aul fi- liam aul soro- rem suam rem habuisse^

§ 2. Qua itidem poena niulier punia- lur, quae sciens matrera aut tiliam vel so- l'orem suam cum aliquo viro rem habuisse, eidera viro ipsa quoque sui corporis co- piam feceril.

Mulicr cum paire e; 6)io Tel duobus fra- iribus scieiiier peccali s,

§ 3. Similiter volumus unamquamque mulierem, etiamsi^ instigantehuniani ge- neris hoste, eo devenerit impudentiae ut corpore publice quaeslum facial, quae cum palre el lìlio sive cura duobus ger-

1 Tot. tit. cod. el Autli. De Iincst. vup.etlnslit. til. De Nnp. ; el 1. 1 1 i-uni seq. Dig. De UH. Ntip.

i C. vi et e. peu , be cu auod coy. voiisait, el ibi ì)\).

uianis fralribii? scicntor se carnaliler coin- miscuerit, sive a praediclis sciens se car- naliler cogaosci permiseril, eliamsi eo- rum alteri legitimo toro copulata fucrit, poena ultimi supplici! puniri.

EiJpm pcicnae subsil t|ui niii- lierem palri cognilam scien- ter ingreiJialur.

§ 4. Idque etiain in eum virum volu- mus obser\'ari,

qui sciens patreni aut fi- lium vel fratrem suum cum luuliere ali- qua rem habuisse, ipse etiam camdem mulierem carnaliler cognoscere non eru- buerit.

Decreiumi rilaiis.

§ 5. Decernentes sic in praemissis u- niversisetsingulis per quoscuuique iudi- ces et cornmissarios, quavis auctorilate l'ungenles, sublala eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et inlerpretandi fa- cultate, in quavis causa et instantia, iu- dicari et delìniri debere ; necnon in itura et inane si secus super bis a quoquam, quavis aucloritate, scienter vel ignoranter, conligerit attenlari.

luiiicam au- cloriias proce- deiidi cuntra praedìctos (ie- linrjueiues eo— runir]ue fiulo— res, luna for— mani liiiiiis coD- stitulìonìs.

§•6. Et nihilominus niandamusuniver- sis et singulis diclae Uibis ac lotius Sta- tus nostri Ecclesiastici iudicibus, ordina- riis, quavis dignitale et auctorilate l'ungen- tibus, modernis et prò tempore exislcn- tibus^ quibus contra reos talium crimi- num iurisdiclio competit vel in fulurum competei, ut de celerò perpcluis fuluris lemporibus, in eos, qui iuxta praemissa criminosi et delinquentes fuerint, ut supra dispositum est, animadverianl, contuma- ces, rebelles et inobedientes, eisque auxi- lium, consilium vel favorem praestanles, per opportuna iuris et facti remedia, ap- pellalione postposila, compescendo, in- vocato etiam vel adhibilo ad boc, si opus fueril, auxilio brachii saecularis.

§ 7. Non obslantibus conslitulionibus et ordinalionibus aposlolicis; diclaeque Urbis et aliarum eiusdein status, piovin- ciarum, civilalum, cppidorum ellocorum slatutis, novis reiormaliouibus, consuelu- dinibus, eliam iuramcnlo, conlirmalione apovi,iM.;a vel quavis liruiilaic alia robo- ralis ; privilegiis quoque, indullis ci lil-

,

leris aposlolicis, illarum civibus, incolis, populis et magistratibus aut aliis personis quomodolibet concessis, approbatis et in- novalis. Quibus omnibus, illorum leno- res prò piene et sufficienter cxpressis el ad verbum insertis babenles, specialiler et expresse derogamus, celerisque con- trariis quibuscumque. Volumus autera ut praesenlis molus propri! sola signa- tura suflìciat, et ubique, lam in iudicio quam extra iliud, etiam in Romana Curia quam extra eam, plenam ci indubitatam fidem facial, regula contraria non ob- stante. ,

Pora»«i uodìs bu '^'"'"«"«•'"

§ 8. Ulque in valvis basilicae Principis Apostolorum de Urbe el in acie Campi Florae more solito afTigatur, et eo detra- cto, illius esempla, etiam impressa, inibi affixa reliquantur; factaque huiusmodi publicatione, hic in Urbe post quinde- cim, extra vero eam, posi Iriginta dies, quoscumque perinde areici el afllciat, acsi eorum unicuique personaliler intimatus fuisset.

oiBc!ai«i J'" h'an 'e** fii"i"<>'>«" i

§ 9. Sed et quo facilius possit ad sin- gulorum notitiam pervenire, mandamus omnibus et singulis leaatis, vicelesatis, praesidentibus et gubernaloribus provin- cianim et civitatum quarumcumque di- clae nostrae ditionis ecclesiasticae, «t in sua quisque residentia, et in aliis terris et oppidis eis bene visis, curent eumdem motura proprium illiusve transumpla in locis consuelis de morepublicari.

Etempiiif

§ 10. Ac decernimus ipsistransumplis eliam impressis, manu notarli public! sub- scriptis eie.

Daluiij Romae apud S. Pelrum, nonis a- prilis, anno ii.

Papa e l'uMu.

Fiat, mota proprio. F.

Anno a Naliv. D. 1587, indici. 15, die vero 8 mensis mail, Pont. SS. in Chri- slo Patris et D.N.D.Sixti divina i)rovidenl!a Papae V, anno eius terlio, retrosci;i>iae

i

An C. 1587 SlXTt'S V pp. 833 An. C. mi

litterae afTixac et piiblicalac lueninl ad valvas basilicac Principis Aposl. dcUrbe, el in acic Campi Kloiae, per nos loan- nem R-iplisiam ISagni, el Oclaviiim Ta- glielluni, ciirsores.

Alex. Parabacus', Mag. Curs.

Dal. die 5 aprilis 1587, ponlil'. aii. ii.

Source. Open the source witness. 1883 Naples printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-08, 1883-naples-bullarium-volume-08-latin. Source-derived reading-order LF lines 96859-97150. Exact scan leaf bounds 846-849; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate and its page-foot notes as separate blocks at the page break; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T19:47:53Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.